



REGLEMENT DE MEDIATION

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Champ d'application

Le présent Règlement a pour objet d'aider les personnes physiques et morales à régler leurs litiges à l'amiable au moyen de la médiation.

Le terme « médiation » désigne tout processus quelle que soit son appellation, dans lequel les parties demandent à un tiers de les aider à parvenir à un règlement amiable d'un litige, d'un rapport conflictuel ou d'un désaccord découlant d'un rapport juridique, contractuel ou autre ou lié à un tel rapport, impliquant des personnes physiques ou morales, y compris des entités publiques ou des Etats.

Le terme « médiateur » désigne tout tiers sollicité pour mener une médiation quelle que soit l'appellation ou la profession de ce tiers.

La médiation est interdite pour les litiges concernant l'état et la capacité des personnes.

Les litiges peuvent présenter un caractère national ou international.

Toute procédure de règlement amiable conduite sous l'égide de la Cour d'Arbitrage de Côte d'Ivoire (CACI) emporte adhésion des parties au présent Règlement et de ses annexes.

Article 2 : Recours à la médiation CACI

La médiation est mise en œuvre :

- A la demande de l'une des parties en présence d'une clause de médiation insérée au contrat, ou à la naissance du litige par la signature d'une convention de médiation ;
- A l'initiative d'une partie qui demande à la CACI de proposer la médiation à l'autre partie ;
- Lorsque la CACI est saisie d'une demande d'arbitrage et estime qu'une médiation peut être proposée aux parties qui l'acceptent ;
- Lorsque le juge décide, avec l'accord des parties, de soumettre les parties en conflit à une médiation sous l'égide de la CACI (médiation judiciaire) ;
- Lorsqu'un Tribunal arbitral renvoie les parties à la médiation conformément à une clause d'arbitrage assortie d'une médiation préalable non exécutée.



CHAPITRE II : INTRODUCTION DE LA PROCEDURE

Article 3 : Demande de médiation

Le Secrétariat Général de la CACI est saisi, à la demande des parties ou de l'une d'elles, d'une demande de médiation en autant d'exemplaires qu'il y a de parties adverses, de médiateurs, plus un exemplaire pour le Secrétariat Général de la CACI.

La demande de médiation doit indiquer succinctement :

- ❖ l'objet et les moyens invoqués ;
- ❖ l'évaluation chiffrée de celle-ci ;
- ❖ les nom, prénoms et adresses des parties et éventuellement le médiateur proposé.

Article 4 : Notification de la demande

Lorsque le Secrétariat Général de la CACI est saisi par une partie selon les conditions mentionnées à l'article 2 du présent Règlement, il notifie aussitôt la demande à l'autre partie et l'informe de la mise en œuvre de la médiation.

Il lui transmet le présent Règlement et lui impartit, à compter de la notification de la demande de médiation, un délai de dix (10) jours pour y répondre.

Article 5 : Réponse à la demande de médiation

En cas d'acceptation de l'autre partie, le Secrétariat Général de la CACI met immédiatement en œuvre la médiation.

En cas de refus explicite de la proposition de médiation ou en l'absence de réponse à l'expiration du délai prévu à l'article 4 ci-dessus, le Secrétariat Général en informe la partie qui l'a saisi. Il clôt le dossier et procède à la radiation de la procédure.

Les frais d'ouverture de dossier versés restent acquis à la CACI.

CHAPITRE III : PROCEDURE DE MEDIATION

Article 6 : Désignation du médiateur

Dès l'accord des parties sur la médiation, le Secrétaire Général de la CACI invite, dans les plus brefs délais, les parties à une réunion en vue de la désignation du médiateur.

Les parties choisissent un ou plusieurs médiateurs d'un commun accord.

Celles-ci choisissent le médiateur dans le répertoire des médiateurs de la CACI.

A défaut d'un accord dans les sept (07) jours qui suivent ladite réunion, le Secrétaire Général désigne le médiateur.

Le Secrétariat Général informe le médiateur et lui transmet un formulaire de déclaration d'acceptation, d'indépendance et de disponibilité.

**Article 7 : Statut du médiateur**

Avant son entrée en fonction, le médiateur signe le formulaire de déclaration d'acceptation, d'indépendance et de disponibilité aux termes duquel il n'existe pas, selon lui, de circonstances de nature à affecter son indépendance et sa disponibilité.

Cette déclaration est communiquée aux parties par le Secrétariat Général qui leur assigne un délai de cinq (5) jours pour faire leurs observations éventuelles.

En cas de contestation par les parties ou par l'une d'elle, le Centre procède à une nouvelle nomination de médiateur.

Si, au cours du processus de médiation, le médiateur constate l'existence d'un élément de nature à mettre en cause son indépendance et/ou son impartialité, sa disponibilité, il en informe immédiatement, par écrit les parties par le canal du Secrétariat Général. Sur accord écrit des parties, il poursuit sa mission.

Dans le cas contraire, il suspend la procédure. Le Centre procède au remplacement de celui-ci.

Article 8 : Remplacement du médiateur

Il y a lieu à remplacement du médiateur en cas de décès, déport dûment accepté, empêchement, démission ou demande de toutes les parties.

Il y a également lieu à remplacement d'office du médiateur par le Centre, lorsque celui-ci constate que le médiateur est empêché, pour une raison de droit ou de fait, d'accomplir sa mission ou qu'il ne remplit pas ses fonctions conformément au présent Règlement ou dans les délais impartis.

Dans ce cas, le Secrétariat Général invite le médiateur et les parties à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de cinq (05) jours. Le Secrétariat Général se prononce, dans un délai de trois (7) jours ouvrés à compter de la réception desdites observations, sur le maintien ou le remplacement du médiateur dans les conditions prévues à l'article 6 du présent Règlement.

Article 9 : Remise du dossier au médiateur

Le Secrétariat Général transmet le dossier au médiateur lorsque les provisions prescrites ont été payées.

Article 10 : Principes directeurs de la médiation

Le médiateur agit dans le respect des règles légales et du code de conduite des arbitres, médiateurs et experts de la CACI.

Le médiateur doit adhérer aux principes garantissant le respect de la volonté des parties, l'intégrité morale, la disponibilité, l'indépendance et l'impartialité du médiateur, la confidentialité et l'efficacité du processus de médiation.

Le médiateur s'assure que la solution envisagée reflète la volonté des parties dans le respect des règles d'ordre public.



Article 11 : Conduite de la mission

Le médiateur est maître de l'exécution de sa mission.

Il accomplit sa mission avec diligence et accorde, dans la conduite de la médiation, un traitement équitable aux parties et, ce faisant, prend en compte les circonstances de l'affaire.

Il n'impose pas aux parties une solution au différend toutefois, il peut, à tout stade de la médiation, en fonction des demandes des parties et des techniques qu'il estime les plus appropriées au vu des circonstances du différend, faire des propositions en vue du règlement du litige.

Après consultation des parties, le médiateur peut inviter celles-ci à désigner un expert en vue de recueillir un avis technique.

Il fixe en accord avec les parties le lieu de la médiation.

Les parties, si elles le jugent utile, peuvent se faire assister par un conseil de leur choix.

Article 12 : Echanges entre le médiateur et les parties

Le médiateur impartit aux parties un délai pour faire valoir leurs arguments. S'il l'estime utile, il peut entendre les parties séparément, après avoir reçu leur accord de principe. Dans ce cas, il veille à assurer un équilibre de traitement entre toutes les parties et à faire respecter la confidentialité du processus.

Lorsque le médiateur reçoit d'une partie des informations concernant le différend, il ne peut, sans l'accord expresse de celle-ci, en révéler la teneur à toute autre partie à la médiation.

Toutefois, lorsqu'une partie donne au médiateur une information sous la condition expresse ou verbale qu'elle demeure confidentielle, celle-ci ne doit être révélée à aucune autre partie à la médiation.

Article 13 : Expertise

Chaque partie a la faculté, à ses frais, de produire la consultation de tout expert de son choix ou de proposer son audition par le médiateur.

Le médiateur peut proposer aux parties la nomination d'un ou de plusieurs experts indépendants, chargés de lui faire un rapport écrit sur des points précis qu'il déterminera.

Dans ce cas, les parties choisissent le ou les experts d'un commun accord. A défaut d'accord, le médiateur nomme le ou les experts.

L'expertise est conduite conformément aux articles 6 et suivants du Règlement d'expertise de la CACI.

Les frais d'expertise sont à la charge des parties, en ce qui concerne le ou les experts désignés conformément à l'alinéa 2 ci-dessus.



Article 14 : Durée de la médiation

La durée de la médiation ne doit pas excéder trois (3) mois à compter de la date de remise du dossier au médiateur.

Ce délai ne peut être prorogé par le Secrétariat Général que sur demande motivée du médiateur avec l'accord des parties, sans toutefois excéder quatre (04) mois.

Article 15 : Confidentialité de la procédure

La médiation a un caractère confidentiel que toute personne y participant à un titre quelconque est tenue de respecter, sauf convention contraire des parties.

Cette confidentialité s'attache également au document final issu de la médiation sauf si sa divulgation est exigée par la loi ou rendue nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution.

CHAPITRE IV : L'ACCORD ET LA FIN DE LA MEDIATION

Article 15 : Document final

Lorsque la médiation aboutit à un accord entre les parties, celui-ci fait l'objet d'un écrit rédigé par les parties ou par le médiateur à leur demande. Cet écrit est signé par les parties et, si celles-ci en font la demande, par le médiateur. Ce document qui prend le nom de protocole d'accord est obligatoire entre les parties et contient les engagements précis pris par chacune d'elles. Elles sont liées définitivement par cet accord qui ne peut en aucune façon être remis en cause.

Lorsque la médiation n'aboutit pas à un accord entre les parties, le médiateur consigne cette absence d'accord dans un procès-verbal d'échec de la médiation. Ledit procès-verbal n'est pas motivé.

Le document final de médiation est établi en autant d'exemplaires qu'il y a de parties plus un exemplaire pour le Secrétariat Général.

Article 16 : Fin de la procédure de médiation

La médiation prend fin par :

- un protocole d'accord signé par les parties et, si celles-ci en font la demande, par le médiateur ;
- la déclaration écrite du médiateur indiquant, après consultation des parties, que de nouveaux efforts de médiations ne se justifient plus, à la date de la déclaration, ou lorsqu'une des parties ne participe plus aux réunions de médiation malgré les relances du médiateur ;
- la déclaration écrite des parties adressée au médiateur indiquant qu'elles mettent fin à la procédure de médiation, à la date de déclaration ;



- la déclaration écrite d'une partie adressée à l'autre partie ou aux parties et au médiateur, s'il a été nommé, indiquant qu'il est mis fin à la médiation, à la date de la déclaration ;
- à l'expiration du délai de la procédure, sauf accord de prorogation du délai par les parties, en accord avec le médiateur ;

Article 17 : Frais de la médiation

17.1 - Les frais de la médiation comprennent :

- a) Les frais d'ouverture du dossier ;
- b) Les frais administratifs ;
- c) Les honoraires du médiateur et les frais de fonctionnement de la procédure de médiation le cas échéant.

Les frais de fonctionnement de la procédure concernent :

- La location des salles pour la tenue des rencontres ;
- Les transports sur les lieux ;
- Les honoraires d'expert désigné par le médiateur
- Les frais de transport et de séjour du médiateur.

Les frais administratifs de la CACI et les honoraires du médiateur sont fixés en fonction du barème des frais annexé au présent Règlement, sur la base du montant de l'intérêt du litige.

Si l'intérêt du litige ne peut pas être déterminé en numéraire, ces frais sont fixés forfaitairement par le Secrétariat Général de la CACI.

Le médiateur ne peut en aucun cas directement transiger sur le montant de ses honoraires avec les parties sous peine de radiation du répertoire de la CACI.

En cours de procédure et avant la rédaction du document final, le Secrétariat Général établit l'état des frais de procédure et le notifie par écrit aux parties.

17.2- Les honoraires du médiateur sont supportés par les parties, à parts égales. Si une partie n'a pas versé dans le délai prescrit la part qui lui incombe, l'autre partie peut verser à sa place cette seconde moitié de provision. A défaut d'un tel versement, la procédure est suspendue, et après six (06) mois, radiée du rôle de la CACI. Les sommes déjà versées ne peuvent donner lieu à remboursement, sauf lorsqu'il s'agit du refus de versement de la provision initiale.

Néanmoins les parties demeurent libres de prévoir une répartition différente dans le cadre de la médiation.

Toutefois, le versement ultérieur de la provision par la partie défaillante ou l'autre partie, entraîne la remise de l'affaire au rôle.

Le Secrétariat Général de la CACI détermine, en accord avec les parties, les conditions de cette remise au rôle.



Article 18 : Interdictions

Le médiateur ne peut pas être désigné en tant qu'arbitre, ni intervenir à quelque titre que ce soit (expert, représentant ou conseil d'une partie), dans une procédure judiciaire ou arbitrale relative au litige ayant fait l'objet de la procédure de médiation, sauf à la demande écrite de toutes les parties. Les parties ne peuvent le citer comme témoin dans une telle procédure, sauf accord entre elles.

Les parties s'interdisent dans une procédure judiciaire ou arbitrale de faire état :

- des vues exprimées ou des suggestions faites dans le cadre de la médiation ;
- des propositions du médiateur ;

Les parties s'engagent à ne pas faire état comme élément de preuve, dans une procédure arbitrale ou judiciaire :

- des vues exprimées ou des suggestions faites dans le cadre de la médiation ;
- des propositions présentées par le médiateur ;
- du fait que l'une d'entre elles ait indiqué qu'elle était prête à accepter une proposition d'accord présentée par le médiateur.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

Article 19 : Médiation précède un arbitrage

Dans l'hypothèse où les parties ont également convenu de recourir à l'arbitrage dans le cadre du Règlement d'arbitrage de la CACI, il appartient, le cas échéant, à la partie la plus diligente, de mettre en œuvre la procédure d'arbitrage, dès lors que la médiation aura pris fin pour l'une des raisons évoquées à l'article 16 ci-dessus.

Article 20 : Interprétation du présent Règlement

Toute interprétation du présent Règlement est de la compétence exclusive du Secrétariat Général.

Article 21 : Entrée en vigueur

Le présent Règlement a été adopté par le Conseil d'Administration en sa réunion du 20 septembre 2023 et entre en vigueur à compter du **1^{er} octobre 2023**.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'SGT', is written over the official stamp.